

1008029-66.2019.8.26.0451

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Daniela Mie Murata

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... residencial - Previsão de cobertura de roubo e furto - Limitação de cobertura, entretanto, de hipóteses múltiplas de furto, garantida apenas uma (com destruição e rompimento de obstáculo) - Falta de transparência evidenciada - Abusividade - Vistoria não realizada pela recorrente para apuração de existência de vestígio material da ocorrência - Ônus da prova invertido - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba - 4ª Vara Cível

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008029-66.2019.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008029-66.2019.8.26.0451

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Rita de Cassia Fessel Duarte Canton

Requerido:

Tokio Marine Seguradora S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Mie Murata

Vistos em correição.

RITA DE CÁSSIA FESSEL DUARTE CANTON ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A alegando que em 04/06/2016 firmou contrato cuja apólice de seguro é nº. 01.14/003793060, com serviço de assistência vip 24 horas. Aduziu que a vigência do contrato era até 04/06/2017. Esclareceu que dentre os serviços ofertados, mão de obra para questões hidráulicas estava incluída no rol. Esclareceu que os fatos que ensejaram pedido de assistência deram em 24/10/2016 e 26/10/2016, portanto, dentro do prazo de vigência do contrato. Afirmou que em 24/10/2016 notou vazamento oriundo da caixa d'água e, assim, acionou o seguro. A requerida enviou técnico, que constatou necessidade de troca de flange de saída, posto que a que lá estava apresentava trinca. Asseverou que o técnico procedeu a troca apenas da peça trincada, mas não do conjunto todo (macho e fêmea), apesar deste ter sido comprado pela autora e disponibilizado. Quando indagado e alertado para que fizesse a troca completa, o técnico negou-se, mantendo o serviço já parcialmente realizado. Disse que em 26/10/2016, ao retornar para casa, deparou-se com ela toda alagada, com grande vazamento de água pelo teto de toda a casa. Aduziu que o vazamento atingiu vários cômodos do imóvel, inclusive o escritório, que contava com grande quantidade de maquinário eletrônico, além de móveis diversos. Novamente, procedeu o fechamento dos registros da casa toda, bem como

desligou a rede de energia elétrica, evitando um possível curto-circuito. Acionada a seguradora, retornou o técnico do primeiro atendimento, procedendo a troca do reparo da caixa d'água. Asseverou que a peça danificada fora, justamente, aquela não trocada pelo técnico na primeira visita, o qual fora avisado para que procedesse a troca, a fim de evitar uma futura quebra pelo uso de peça nova vs peça velha. Assim, ficou patente o despreparo do profissional enviado pela seguradora, sendo certo que os danos causados no imóvel tiveram origem na má prestação de serviço pela ré, via técnico por ela escolhido. Após insistência da autora, a requerida enviou, em 04/11/2016, empresa terceirizada "Dekra Vistorias" para elaboração de laudo de vistoria do imóvel. Esclareceu que a requerida informou que a empresa terceirizada procederia o reembolso dos prejuízos, negando-se a abrir sinistro, alegando não se tratar de caso sob a cobertura da apólice de seguros. Aduziu que a empresa terceirizada exigiu notas fiscais dos produtos danificados, sendo esclarecido que estas não mais existiam, uma vez que alguns bens já tinham certa idade, bem como porque os escaninhos de guarda de notas fiscais foram completamente inundados, estragando toda a documentação da família. Houve negativa da empresa terceirizada em pagar os prejuízos. Aduziu que procederam buscas de notas fiscais, inclusive junto às lojas, porém houve pouco êxito no intento. Em julho de 2017 enviou à ré todas as notas fiscais que conseguiu amealhar, porém sequer obteve resposta da requerida. Em junho de 2018 procedeu novo contato com a requerida, com envio de novas notas fiscais, obtendo resposta dois meses após. Afirmou que a requerida procedeu o depósito de valor, que custeou parcialmente os danos causados ao imóvel. Em nova vistoria, realizada em 09/08/2018, por empresa terceirizada contratada pela requerida, apurou-se que os danos somaram o montante de R\$32.000,00. Asseverou que a requerida negou-se a custear o valor indicado no laudo técnico. Aduziu que a requerida pagou a quantia de R\$4.981,33. Pugnou pela concessão do benefício da justiça gratuita; inversão do ônus da prova; procedência da ação, com condenação da requerida ao pagamento do importe de R\$28.670,67 a título de dano material, bem como R\$10.000,00 a título de dano moral; condenação da ré em custas e honorários sucumbenciais. Juntou procuração e documentos (fls. 25/125).

Deferida a gratuidade processual à autora (fls. 126), bem como designada audiência conciliatória.

Citada, a requerida ofertou contestação às fls. 131/140, impugnando, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita à autora. Acusou a ocorrência de prescrição, tendo em vista que o sinistro ocorreu em 24/10/2016, porém o ingresso da ação deu-se em 14/05/2019. Asseverou não haver provas dos prejuízos alegados pela autora, tampouco houve a juntada de notas fiscais dos bens supostamente danificados. Asseverou não haver nexos causal para caracterização de dano moral indenizável. Pugnou pelo acolhimento da preliminar, com revogação da gratuidade concedida; improcedência dos pedidos formulados na inicial. Juntou procuração e documentos (fls. 141/226).

Restou infrutífera a audiência de tentativa de conciliação (fls. 241).

Réplica às fls. 242/246.

Negada a gratuidade processual à autora, bem como afastada a preliminar arguida pela requerida (fls. 267).

Manifestações das partes acerca de produção de provas (fls. 269 e 271).

Decisão saneadora (fls. 327), oportunidade em que restou determinada a realização de perícia técnica.

Laudo pericial às fls. 485/522, com manifestações das partes às fls. 531 e 532/535.

Memoriais finais das partes às fls. 539/541 e 543/544.

É o Relatório.
Fundamento e Decido.

Preliminarmente, anoto que os danos ocorreram em 26 de outubro de 2016, a negativa da seguradora informada ao autor em 16 de novembro de 2016 (fls. 225). A ação foi ajuizada em 14 de maio de 2019, assim, não decorrido o prazo trienal, nos termos da súmula 229, do Superior Tribunal de Justiça (O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão).

No mérito, o pedido inicial é procedente.

Se não, vejamos.

A autora reclama da danos decorrentes da má prestação de serviços de reparos de profissional indicado pela seguradora. Tais serviços mal prestados teriam causado o vazamento de um das caixas d'água do imóvel segurado, com alagamento e danos.

Para elucidação da questão, foi determinada a realização de laudo pericial, cujo laudo se encontra às fls. 485/522.

Às fls. 509, o Perito informou que há duas caixas d'água no imóvel do autor, sendo elas independentes, sem qualquer ligação entre si. Durante a vistoria, foi constatado que não há ligação entre as caixas, cada uma tem instalações independentes e não há ligação direta entre elas, sendo assim, em um vazamento em uma delas, não esvaziaria as duas caixas.

No momento da vistoria, os requerentes não eram mais proprietários e ocupantes do imóvel e foram feitas diversas modificações, assim, o laudo é realizado com base no que foi visto na diligência, assim como nas fotos acostadas no processo, sendo observado que o maior número de danos foi no escritório da casa, onde estavam instalados impressora, computador, celulares, nobreak, mesa, luminárias, cadeira, ventilador, televisão, dois telefones de mesa, armário, e a pintura e moldura de gesso.

Nas fotos também pode ser observado que a água desceu para o primeiro pavimento do imóvel.

Ao discorrer sobre o conserto realizado anteriormente por profissional indicado pela seguradora, o Expert apontou que: "Recomenda-se que ao sinal de vazamento e peças danificadas, seja trocado todo o conjunto de conexões e adaptadores, garantindo que a parte da rosca da peça esteja vedando a passagem de água" (fls. 518). No caso presente, houve apenas a troca de uma parte do conjunto (fls. 517). Tal prática além de não ser tecnicamente recomendável, teria sido ainda mais gravosa em razão da idade das instalações (cerca de 10 anos).

Com base nas informações, fotos e parecer técnico elaborado pelo vistoriador da seguradora Tokio Marine, tudo acostado no processo, apurou que o valor dos itens danificados seria de R\$ 20.852,57.

Assim, inarredável concluir-se que o alagamento na residência segurada se deu por defeito na prestação do serviço de reparo e foi o causador dos danos elencados às fls. 510, devendo a seguradora pagar a indenização correspondente.

As fotos que instruíram a inicial e as constatações feitas pelo Perito levam à conclusão de que os bens danificados existiam e pertenciam à autora, não sendo razoável a exigência de apresentação de notas fiscais de todos os itens, até porque

verossímil a existência daqueles em uma residência. Outrossim, a seguradora não se olvidou de fazer vistoria no momento da contratação, cautela essa que lhe caberia.

"Recurso Inominado - Ação de Cobrança de Seguro Residencial - Ocorrência de furto - Recusa da Seguradora no pagamento da indenização fundada na ausência de apresentação das notas fiscais dos bens subtraídos - Descabimento - Ausência de prévia vistoria - Termo inicial dos consectários legais - Manutenção - Sentença confirmada por seus próprios fundamentos - Artigo 46 da Lei nº 9099/95 - Artigo 252 do RITJSP aplicável por analogia - RECURSO IMPROVIDO" (1000288-91.2022.8.26.0637; Classe/Assunto: Recurso Inominado Cível / Seguro; Relator(a): André Gustavo Livonesi; Comarca: Tupã; Órgão julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Data do julgamento: 26/05/2022; Data de publicação: 26/05/2022).

'INDENIZAÇÃO - Seguro residencial - Previsão de cobertura de roubo e furto - Limitação de cobertura, entretanto, de hipóteses múltiplas de furto, garantida apenas uma (com destruição e rompimento de obstáculo) - Falta de transparência evidenciada - Abusividade - Vistoria não realizada pela recorrente para apuração de existência de vestígio material da ocorrência - Ônus da prova invertido - Responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária bem reconhecida - Relação de bens furtados (eletrônicos) - Verossimilhança - Exigência de nota fiscal - Descabimento - Relação de bens mantidos no imóvel, com exibição de nota fiscal, não exigida no ato da contratação - Valor - Adequação - Incidência de redutor de 18% - Suficiência - Dedução das três últimas parcelas do seguro impagas - Necessidade - Recurso parcialmente provido para este fim, exclusivamente." (1030451-61.2018.8.26.0001; Classe/Assunto: Recurso Inominado Cível / DIREITO CIVIL; Relator(a): Carina Bandeira Margarido Paes Leme; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Turma Cível; Data do julgamento: 26/03/2019; Data de publicação: 29/03/2019).

Jorge Bustamante Alsina define os danos morais da seguinte forma: "Pode-se definir o dano moral como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária" (Teoria general de la responsabilidad civil, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 8ª ed., 1993, p. 234).

Patente, pois, a ocorrência do dano moral propalado, pois a requerida injustamente negou o pagamento da indenização securitária, impondo à autora que aguardasse por anos o recebimento do devido ressarcimento.

Outrossim, urge consignar que a indenização por danos morais cumpre dupla finalidade: a) amenizar o sofrimento da vítima (ou de seus familiares, em certos casos), pois a dor etérea, de natureza psicológica, não pode ser objeto de mensuração por critérios monetários; b) coibir a reincidência do agente, que, ao ter um desfalque no seu patrimônio como forma de penalização de uma conduta repudiada pela ordem jurídica, refletirá melhor sobre a sua atuação na sociedade a que pertence. Assim, a condenação à indenização por danos morais não pode servir de pretexto jurídico para gerar o enriquecimento indevido da vítima (ou de seus familiares, quando for o caso), mas deve atingir o patrimônio do causador do dano com o intuito salutar e moderado de propiciar a sua reflexão e de evitar a sua reincidência em circunstâncias análogas (Ap 300.385-4 - 4ª Câmara - j. 22.03.2000 - rela. Juíza Maria Elza - Tribunal de Justiça do Sergipe (Fonte: RT nº 781/395-398).

Nessa esteira, no que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, como preleciona Carlos Roberto Gonçalves: "Tem-se entendido, hoje, que a indenização por dano moral representa uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza infringida injustamente a outrem" (a. cit., Responsabilidade Civil, Saraiva, 1994, p. 388). Assim, deve ser fixada em face das condições sócio-econômicas da vítima, dos

beneficiados pela indenização e da pessoa que tem o dever de indenizar.

No caso, levando-se em conta a situação econômica do requerido, bem como, de outro lado, a inexistência de outras consequências mais graves, a indenização deve ser fixada em R\$ 7.000,00.

Não se pode adotar, no caso, parâmetro superior, tendo em vista a inexistência de correspondência precisa e específica entre tal valor e o dano moral, imensurável em pecúnia pela própria natureza. A indenização, nesta esfera, não repõe nem repara absolutamente a ofensa; ao contrário, constitui espécie de compensação, para rebater, em outras palavras, para aliviar aquele dano. Daí porque, se não pode ser ínfima, também não deve servir de meio para obtenção de quantia excessiva, que extrapola os princípios da equidade.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por RITA DE CÁSSIA FESSEL DUARTE CANTON contra TOKIO MARINE SEGURADORA S/A para (1) condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R\$20.852,57, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data do fato (26.10.2016) e (2) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$7.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da publicação desta e acrescido de juros de mora desde a citação.

Sucumbente a requerida, condeno-a ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

P.I.

Piracicaba, 1 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA